

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 경영공시 관련 내부규정 합리적 개선 필요

관계부서 : 가치경영실

내 용

1. 업무개요

공공기관은 「공공기관 운영에 관한 법률」(이하 “공운법”이라 한다), 같은 법 시행령, 「공공기관의 혁신에 관한 지침」(이하 “혁신지침”이라 한다) 및 「공공기관의 통합공시에 관한 기준」(이하 “공시기준”이라 한다)에 따라 공운법 제11조의 경영공시와 공운법 제12조의 통합공시(이하 “경영공시등”이라 한다)를 하여야 한다.

제주국제자유도시개발센터(이하 “개발센터”라 한다) 가치경영실은 직제규정 시행세칙 제2조 별표1에 따라 경영공시에 관한 업무를 담당하면서 해당 업무 실시를 위해 「경영공시에 관한 지침」¹⁾(이하 “공시지침”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공공기관은 공운법 시행령 제15조 제3호에 따르면 공운법 제11조제1항 제1호 및 제3호부터 제16호까지에서 정하고 있는 사항에 대해서는 해당 사유가 발생할 때마다 지체없이 게시·비치하여야 하고, 공시기준 제4조 및 제6조에서 정하고 있는 정기공시 사항은 갱신주기에 따라 매년(4월말) 또는 매 반기(4월말, 10월말) 또는 매 분기(1월말, 4월말, 7월말, 10월말)에 일괄 공시해야하고, 수시공시

1) 경영공시에 관한 지침은 2011.10.21. 경영혁신팀이 제정하였고, 2013.12.27. 경영혁신실이 최종 개정하였으며, 기획조정실 산하 평가혁신팀 및 일자리혁신팀을 거쳐 현(現) 가치경영실이 담당

사항은 공시대상 정보가 발생·변경되는 날로부터 14일 이내에 공시하여야 한다.

기획재정부장관은 공시기준 제13조(불성실공시 벌점부과)에 따라 제12조(정의)에서 정한 불성실공시(공시불이행, 허위공시, 공시변경)를 한 경우에는 내용의 경중 및 공시지연기간 등을 감안하여 벌점을 부과할 수 있고, 공시기준 제14조(불성실공시 사후조치 등)에 따라 부과벌점이 연간 20점을 초과한 경우 기관주의 조치, 연간 40점을 초과한 경우 불성실공시기관 지정 및 관련자 인사조치 등 사후조치를 실시할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 공시지침 제6조(수시공시)에 따르면 수시공시정보의 경우 공시대상 정보가 발생·변경되는 날로부터 7일 이내에 공공기관 경영정보 공개시스템에 공시하여야 한다고 정하고 있고, 제12조(불성실공시 사후조치 등)에서는 기획재정부의 불성실공시에 대한 사후조치에 관한 참고사항으로 연간 10점을 초과한 경우 기관주의 조치, 연간 20점을 초과한 경우 불성실공시기관 지정 및 관련자 인사조치로 설명하고 있어 앞의 공시기준과 다르게 내부기준을 설명하고 있다.

한편, 감사대상기간(2016.10월~2019.9월)의 수시공시 결과를 점검한 결과 공시지침을 준수하지 않은 건이 다수 있었다.

이와 관련하여, 가치경영실은 공시기준의 14일 이내 수시공시를 철저히 관리하기 위하여 공시지침을 7일 이내 수시공시 내부 기준을 수립하였고, 이로 인해 현실적인 문제 등으로 7일을 초과하여 수시공시 한 사항이 있었지만, 14일을 초과한 수시공시로 인하여 벌점을 부과 받은 사실은 없다고 의견을 제시하였다.

직원은 취업규칙 제4조(취업상 의무)에 따라 법령, 개발센터의 정관 및 제규정을 준수하여야 하므로, 기획재정부 공시기준과 내부규정인 공시지침을 모두 준수하여야 한다.

그러나, 공시지침에 따른 수시공시 기한 준수율이 매우 낮아 수시공시 기한을 공시기준을 참고하여 완화함으로써 내부규정 준수율을 높일 필요가 있다.

【관계부서 의견】

가치경영실은 내부규정인 공시지침을 기획재정부 공시기준에 맞추어 개정함으로써 경영공시 업무 수행에 지장이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

① 개발센터 「경영공시에 관한 지침」에서 정하고 있는 수시공시의 내용을 「공공기관의 통합공시에 관한 기준」 등에서 정하고 있는 범위 내에서 수시공시 기한을 완화하도록 제도를 개선하시고,

② 공시지침 별표1의 참고사항을 공시기준에서 정하고 있는 내용과 일치하도록 개정하시기 바랍니다. **【개선 : 가치경영실】**